



DROIT FONCIER

Pr Youssef ADOUANI

1 CI Topographie

SalahEddine EL FARISSI

3 types de biens : non immatriculés, en cours d'immatriculations et immatriculés.

1). Les biens non-immatriculés

Droit Musulman : Madhab Maliki

(souvent ils subissent la spoliation foncière : نهب الأراضي)

Possession (الحيازة الفعلية) :

- **Paisible** : personne ne revendique le bien ;
- **A titre de propriétaire** : je l'occupe chaque jour ;
- Non-interrompue ;
- Durée qui dépasse 10 ans (augmente à 40 ans au cas où y a opposition d'un membre de famille).

Indivision (الشياع) : plusieurs personnes possèdent un bien avec des proportions exactes cependant ce bien n'est pas morcelé.

Preuve : acte Adoulaire dit Moulkia + 12 témoins OU acte d'hérédité OU acte d'acquisition.

2). Les biens en cours d'immatriculation : procédure d'immatriculation

Loi n° 14-07 relative à l'Immatriculation Foncière (التحفيظ العقاري)

a). Réquisition d'immatriculation : مطلب التحفيظ

Le requérant ne peut être que : le propriétaire, le coindivisaire (sinon le mandataire avec procuration ou le représentant légal).

La réquisition d'immatriculation contient les éléments suivants :

- Nom et prénom du requérant, sa qualité et son domicile, sa nationalité (les étrangers ne peuvent acquérir des terres agricoles au dehors du périmètre urbain sauf les tunisiens et les sénégalais, une attestation de **vocation non agricole** (عدم الصبغة الفلاحية) est leur soumis par le Wali dans le cas d'un projet d'investissement pour les permettre d'acheter des terres agricoles) ;
- Etat civil (notamment tout accord conclu conformément à l'article 49 du code de la famille) ;
- Description de l'immeuble ;
- Valeur vénal (القيمة السوقية) de l'immeuble ;
- Indication des droits réelles (الحقوق العينية) ;
- ...

b). Publications : الإعلانات

Dans le délai de dix jours du dépôt de la réquisition d'immatriculation, le conservateur de la propriété foncière (المحافظ على الملك العقاري) en dresse un extrait à :

- Publier au bulletin officiel ;
- Adresser au président du tribunal de 1^{ère} instance ;
- Adresser au représentant de l'autorité local (Caïd) ;
- Adresser au président du conseil communal ;
- Publier dans les locaux des cadastres.

Le conservateur fixe une date pour effectuer le bornage, il convoque le requérant d'immatriculation (contre un accusé de réception) et les riverains. Le bornage s'effectue sous présence de l'IGT et de l'autorité locale (sécurité).

c). Le bornage : التحديد

Le conservateur dirige les opérations du bornage.

L'IGT procède au bornage, **sous sa responsabilité**, en présence du requérant.

Le conservateur convoque le requérant (sinon mandataire avec une procuration), les riverains, les intervenants et les titulaires des droits réels pour assister au bornage.

L'IGT interroge le requérant (il indique les limites de la propriété) ... constate la durée de possession ... place les bornes (الأنصاب) ... dresse un croquis de bornage (plan sommaire).

L'IGT dresse un procès-verbal du bornage signé.

Dans le cas d'absence du requérant ou de son mandataire, la réquisition d'immatriculation est considérée *nulle et non avenue* si

le requérant ne présente aucune excuse valable dans le mois qui suit.

Si le PV mentionne l'exécution des opérations du bornage, le conservateur publie un avis de clôture du bornage portant que, pendant un **délai de deux mois** qui part du jour de sa publication au BO, les oppositions à l'immatriculation seront reçues à la conservation foncière.

d). Oppositions : التعرضات

Définition : une contestation de la réquisition d'immatriculation formulée par une tiers personne : opposant.

Conditions de forme :

délai de 2 mois, documents appuyant leurs oppositions.

Conditions de fond :

limites, droit de propriété (l'opposant déclare qu'il est le vrai propriétaire), étendue, droit de jouissance (usufruit).

Si le conservateur décide l'immatriculation :

- Etablissement d'un titre foncier :
réquisition n° ... (loi n° 14.07 – IF) → titre foncier n° ... (loi n° 39.08 – code des droits réels)
- Désignation : terrain (TF ...), situation, superficie, constructions ...
- Propriétaires ;

- Origine de propriété.

L'immatriculation a un effet de purge, elle annule tous les droits antérieurs.

Un titre foncier est définitif & inattaquable.

3). Urbanisme (التعمير)

Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme

DOCUMENTS D'URBANISMES

a). Schéma directeur d'aménagement urbain (مخطط توجيه التهيئة العمرانية)

Définition : le SDAU planifie, pour une durée ne pouvant excéder 25 ans, l'organisation du développement urbain du territoire.

Objet : déterminer les zones nouvelles d'urbanisation ... spécifier les zones **non aedificandi** (عدم البناء) et les zones **non altius tollendi** (عدم التعلية) ... déterminer les secteurs à restructurer (ou à rénover) ...

Elaboration : élaborer à l'initiative de l'AU en collaboration avec les collectivités locales ...

b). Plan de zonage (تصميم التنطيق)

Objet : destiner à préserver les orientations du SDAU ... définir l'affectation des différentes zones suivant l'usage principal qui doit en être fait (zone d'habitat, zone industrielle ...) ...

Ce plan est soumis à l'avis d'une commission locale pour avis et validation, après son approbation, il est publié au BO.

Une durée de validité de deux ans.

c). Plan d'aménagement (تصميم التهيئة)

Définition : définit le droit d'utilisation du sol à l'intérieur du territoire auquel il s'applique.

Objet : affectation des différentes zones, les limites de la voirie, les limites des espaces verts publics ...

CONSTRUCTIONS

a). Permis de construire (رخصة البناء)

Délivré par le président du conseil communal lorsque :

- la construction satisfait le plan zonage & le plan d'aménagement ;
- le terrain concerné est raccordé à un réseau d'assainissement ou de distribution d'eau potable ;
- le projet prévoit l'installation des lignes de télécommunication.

Une durée d'une année pour commencer les travaux relatifs aux fondations de l'ouvrage, sinon le permis est périmé.

Le recours à un architecte constitue une **condition** (nécessaire et suffisante ha !) pour l'obtention du permis de construire (hélas pour nous les IGT ☹...).

b). Permis d'habitat (رخصة السكن) et certificat de conformité (شهادة المطابقة)

Le propriétaire ne peut utiliser la construction une fois les travaux achevés, que s'il obtient le **permis d'habiter** ou, s'il s'agit d'immeuble à usage autre que d'habitation, un **certificat de conformité**.

Délivrés par le président du conseil communal.

NOTE DE RENSEIGNEMENTS D'URBANISME (URBANISTIQUES)



Délivré exclusivement par l'Agence Urbaine sur demande du propriétaire.

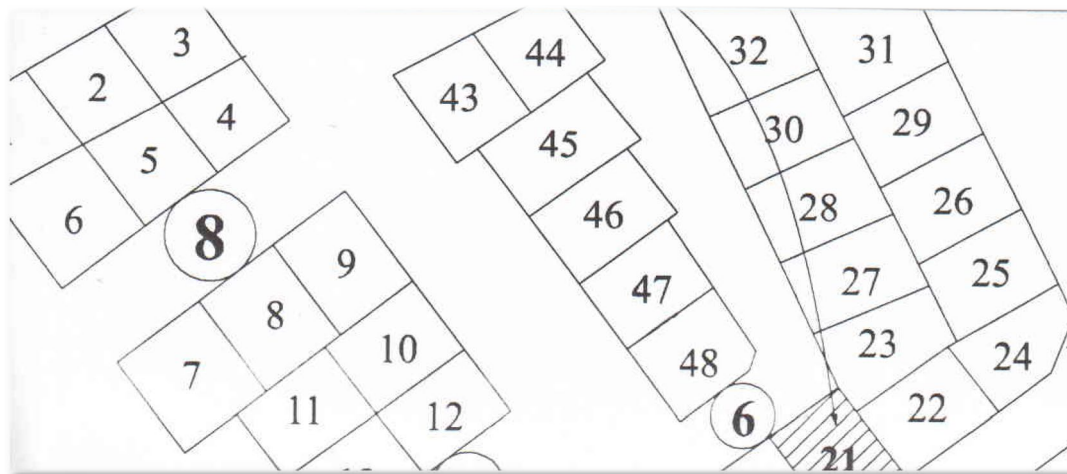
Ce document facilite l'orientation du citoyen dans la consistance et la conception du projet à réaliser sur le terrain en question.

Le propriétaire doit fournir les documents suivants : certificat de propriété, plan cadastrale, plan de situation, feuille de calcul de contenance ...

4). Lotissements (التجزئات)

Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements

LOTISSEMENT



Constitue un lotissement, toute division d'une parcelle de terrain en deux ou plusieurs lots, destinés à la construction d'immeubles, quelle que soit la superficie des lots.

Il faut avoir un terrain **immatriculé** pour procéder au lotissement.

AUTORISATION DE LOTIR

La création d'un lotissement nécessite une autorisation de lotir par le président du conseil communal.

Dans le cas où le terrain est situé dans deux communes différentes, l'autorisation est accordée par le ministre de l'intérieur ou sur délégation par le wali ou le gouverneur concerné, après avis des présidents des conseils communaux concernés.

Le promoteur dépose auprès de la commune le plan de lotissement, une fois le plan est validé l'autorisation de lotir est délivré.

Ce plan contient le plan topographique du terrain à lotir fait par un IGT, ainsi que les documents techniques afférents à la réalisation de la voirie et des réseaux divers faits par un ingénieur spécialisé.

La conception urbanistique (composition du lotissement et son intégration dans le secteur) faite par l'architecte doit contenir la mention « ne varietur ».

Le silence de l'administration vaut autorisation de lotir à l'expiration d'un délai de trois

mois à compter du dépôt de la demande.

L' autorisation de lotir est périmée si le lotisseur n'a pas réalisé les travaux d'équipement à l'expiration d'un délai de trois ans qui court à partir de la date de la délivrance de l'autorisation.

Le lotisseur déclare l'achèvement des travaux d'équipement prévus par le projet de lotissement.

Les travaux ainsi achevés feront l'objet d'une réception provisoire et d'une réception définitive.

La réception provisoire permet à l'administration communale de s'assurer que les travaux d'aménagement, de viabilité et d'assainissement exécutés, sont conformes à ceux prévus au projet autorisé.

Un procès-verbal est dressé en présence du lotisseur, l'architecte, l'IGT et l'ingénieur spécialisé.

Un an après la date de l'établissement du procès-verbal de réception provisoire des travaux, il est procédé par la commission à la réception définitive des travaux d'équipement

La réception définitive a pour objet de déterminer si la voirie et les

réseaux divers ne présentent aucune malfaçon.

AUX LOTISSEMENTS DONT LES TRAVAUX SONT REALISES PAR TRANCHES

Le lotisseur peut être autorisé à réaliser l'équipement du lotissement par tranches successives.

La réception provisoire est opérée à l'achèvement de chaque tranche de travaux.

Le procès-verbal de réception provisoire est assorti d'une attestation du président du conseil communal désignant les lots dont la vente ou la location peut être conclue.

5). Copropriété des immeubles bâtis (نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية)

Loi n° 18.00 relative au copropriété des immeubles bâtis

COPROPRIETE VERTICALE

La loi n° 18.00 s'applique à la propriété des immeubles bâtis divisés par appartements (ou étages ou locaux) et dont la propriété, appartenant à plusieurs personnes, est répartie par lots comprenant chacun une *partie privative* et une *quote-part des parties communes*.

COPROPRIETE HORIZONTALE

Elle est applicable également aux ensembles immobiliers bâtis et aux différentes résidences constituées d'habitations contiguës ou séparées ayant des parties communes appartenant dans l'indivision à l'ensemble des copropriétaires.

DISPOSITIONS GENERALES

Les parties privatives des immeubles représentent la propriété exclusive de chaque copropriétaire.

Les parties communes représentent les parties bâties ou non bâties destinées à l'usage et à la jouissance de l'ensemble des copropriétaires.

Tout immeuble en copropriété est régie par un règlement de copropriété.

Le règlement comporte ces éléments :

- la destination des parties privatives et communes et les conditions de leur usage ;
- la définition des règles relatives à l'administration des parties communes et le droit de jouissance y afférent ;
- la définition des règles de gestion du syndicat et de la tenue de l'assemblée générale ainsi que les critères de désignation du syndic et de son adjoint et, le cas échéant, du conseil syndical ;
- la répartition des quotes-parts d'indivision relatives aux parties communes à chaque fraction divise.

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

اتحاد الملاك المشتركين

Les copropriétaires d'un immeuble se trouvent de plein droit groupés dans un syndicat ayant une personnalité morale et une autonomie financière.

Le syndicat est administré par une assemblée générale et géré par un syndic.

L'assemblée générale gère l'immeuble en copropriété et prend des décisions dont l'exécution est confiée à un syndic.

L'AG tient sa première réunion à l'initiative de l'un des copropriétaires.

L'AG ordinaire se réunit au moins une fois par an.

L'AG procède, lors de sa première réunion, à l'établissement du règlement de copropriété.

La réunion de l'AG est valable si au moins la moitié des copropriétaires sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est tenue dans un délai de 30 jours, quel que soit le nombre des copropriétaires présents, et prend ses décisions à la majorité.

L'AG fixe les honoraires du syndic.

Le syndic et son adjoint sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable.

DROITS DES COPROPRIETAIRES

Tout copropriétaire a le droit d'user, d'exploiter et de disposer de la partie divisée (الجزء المفروز) qui lui revient dans l'immeuble selon son affectation.

Le copropriétaire ayant mis en location sa fraction divisée est tenu de remettre au locataire une copie du règlement de copropriété. Le locataire s'engage à respecter son contenu et les décisions du syndicat des copropriétaires.

OBLIGATIONS DES COPROPRIETAIRES

Chacun des copropriétaires est tenu de participer aux charges relatives à la conservation, l'entretien et la gestion des parties communes.

6). Code des droits réels

Loi n° 39.08 relative au code des droits réels

IMMEUBLES PAR NATURE

Ce sont des biens immobiliers qui sont stables et fixes dans leur espace et qui ne peuvent ni se déplacer ni être déplacés (les fonds de terre et les bâtiments sont des immeubles par nature).

IMMEUBLES PAR DESTINATION

Sont immeubles par destination tous objets mobiliers que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds ou qu'il y a attachés à perpétuelle à ce demeure (ascenseur comme exemple).

DROIT REEL

Le droit réel immobilier est un pouvoir direct conféré par la loi à une personne donnée sur un bien immeuble donné.

Il permet à une personne d'user, jouir et disposer d'un bien immeuble.

DROIT D'USAGE

Se servir de l'immeuble (habiter une maison, cultiver une terre ...)

DROIT DE JOUISSANCE

le droit qui permet à une personne d'en percevoir les fruits naturels ou civils.

DROIT D'USUFRUIT

L'usufruit est un droit réel qui autorise l'usufruitier à se servir et à exploiter le bien d'autrui et qui s'éteint nécessairement à la mort de l'usufruitier.

DROIT DE LA NUE-PROPRIETE

DROIT DE DISPOSITION

...